

<제13장 단체협약.제3절 단체협약의 효력>

I. 서설

- 단체협약의 효력이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)에 의해 유효하게 성립된 단체협약이 당사자 및 조합원에게 미치는 법적 구속력을 의미한다. 단체협약의 효력은 그 내용에 따라 규범적 효력과 채무적 효력의 이중적 구조로 구분된다.

II. 단체협약의 규범적 효력

1. 규범적 부분

- 규범적 부분이란 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항을 규율하는 단체협약의 내용을 의미한다. 이는 개별 근로계약이나 취업규칙에 자동적·강제적으로 영향을 미친다.

2. 규범적 효력의 의의[노조법 제33조 제1항·제2항]

(1) 규범적 효력

- 노조법 제33조 제1항은 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효로 한다고 규정한다. 이는 단체협약의 내용이 최저 기준으로서 개별 근로계약보다 우선 적용되도록 하는 효력이다.

(2) 무효 부분의 대체

- 노조법 제33조 제2항은 제1항에 따라 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다는 규범적 효력의 보충적 효력을 명시한다.

3. 규범적 효력의 내용

(1) 직접적 효력

- 단체협약의 근로조건은 별도의 개별 근로계약 체결 행위 없이도 직접 근로계약의 내용이 된다.

(2) 강제적 효력

- 당사자의 자유로운 의사로 단체협약 기준에 미달하는 근로계약을 체결할 수 없도록 강제한다.

(3) 배타적 효력

- 단체협약에 위반되는 개별 근로계약의 부분은 자동적으로 무효가 된다.

4. 협약자치의 한계

(1) 강행법규 준수

- 단체협약은 법령 또는 공익에 위반되어서는 안 된다.

(2) 불이익 변경 금지

- 단체협약의 규범적 부분은 근로기준법 등 강행법규가 정한 최저 기준을 하회하여 근로자에게 불이익하게 변경할 수 없다.

5. 단체협약에 의한 소급동의

- 취업규칙을 불이익하게 변경하려면 근로자 과반수(또는 과반수 노조)의 동의를 얻어야 한다. 이때, 노동조합이 체결한 단체협약 내용이 취업규칙의 불이익 변경 사항에 대해 동의하는 내용일 경우, 이 단체협약이 취업규칙 불이익 변경의 동의로서 소급적 효력을 가질 수 있는지 여부가 문제된다. 판례는 이 경우 단체협약이 규범적 효력을 통해 취업규칙의 불이익 변경에 대한 유효한 동의가 될 수 있다고 본다.

6. 개별 근로계약과의 경합

(1) 단체협약 우위의 원칙

- 단체협약이 정한 근로조건 기준에 미달하는 근로계약 부분은 무효이며, 단체협약 기준이 우선 적용된다.

(2) 유리 원칙의 적용

- 판례는 단체협약은 개별 근로계약에 대하여 직접적으로 규율하는 효력을 가진다. 근로계약에서 정한 유리한 조건이 단체협약의 체결이나 개정으로 인해 더 이상 유지되지 않게 되더라도, 그것이 노동조합의 교섭권을 남용한 것이거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하지 않는 한 단체협약의 효력이 우선한다고 판시한다.

7. 신구 단체협약 간의 경합

(1) 원칙

- 새롭게 체결된 신 단체협약이 구 단체협약의 내용을 대체하여 우선 적용되는 것이 원칙이다.

(2) 불이익 변경의 제한

- 다만, 신 단체협약이 구 단체협약보다 근로조건을 불리하게 변경하는 내용일 경우, 이는 기득권 침해의 문제가 발생할 수 있다. 판례는 이 경우 조합원 총회의 유효한 동의가 있거나 단체협약으로 포괄적 동의가 있는 경우에 한하여 유효하다고 본다.

III. 단체협약의 채무적 효력

1. 채무적 부분

- 채무적 부분이란 단체협약의 당사자(노동조합과 사용자) 사이에 발생하는 권리 및 의무에 관한 사항을 규율하는 내용을 의미한다. 이는 조합원에게 직접적인 규율력을 미치지 않고 당사자 간의 계약적 구속력만 가진다.

2. 채무적 효력의 의의

- 채무적 효력이란 단체협약이 당사자에게 계약적 의무를 발생시키고, 그 이행을 강제하는 효력을 의미한다.

3. 채무적 효력의 내용

(1) 평화의무

- 당사자는 단체협약의 유효 기간 동안 그 협약에 규정된 사항과 관련하여 쟁의행위를 하지 않아야 할 의무를 부담한다.

(2) 이행의무

- 단체협약에 명시된 조합 사무실 제공, 공제 제도 운영 협조 등 채무적 사항을 성실히 이행해야 할 의무를 부담한다.

(3) 단결보장 및 협조의무

- 노동조합의 활동 보장을 위한 사용자의 의무(유니온숍 이행, 조합비 공제 등)와, 노동조합의 단체 질서 유지를 위한 의무가 포함된다.

IV. 단체협약의 위반

1. 규범적 부분 위반

(1) 효력 상실

- 사용자가 단체협약의 근로조건 기준에 미달하는 근로계약을 체결하거나 취업규칙을 적용하는 경우, 그 미달 부분은 노조법 제33조에 따라 무효가 되고, 단체협약 기준이 자동적으로 대체되어 적용된다.

(2) 민사상 책임

- 사용자는 단체협약 기준을 위반함으로써 임금 체불 등 채무 불이행 책임을 지게 된다.

2. 채무적 부분 위반

(1) 채무 불이행 책임

- 단체협약 당사자(노동조합 또는 사용자)가 채무적 부분을 위반한 경우, 상대방 당사자에게 민법상 채무 불이행 책임을 지며, 손해배상의 대상이 될 수 있다.

(2) 평화의무 위반

- 노동조합이 평화의무를 위반하여 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 하는 경우, 그 쟁의행위는 정당성을 상실하여 불법행위가 될 수 있다.

3. 형벌의 부과

- 단체협약의 위반이 부당노동행위에 해당하거나, 노조법 또는 근로기준법 등 강행규정을 위반하는 결과를 초래한 경우, 해당 행위는 형사 처벌 대상이 될 수 있다.

V. 결론

- 단체협약의 효력은 근로조건을 직접 규율하는 규범적 효력과 당사자 간의 이행 의무를 규율하는 채무적 효력으로 나뉜다. 규범적 효력은 노조법 제33조에 의해 강제적 우위성을 가지며, 협약 위반 시 그 위반된 부분은 무효가 된다. 채무적 효력 위반은 평화의무 위반 등 민사상 책임을 발생시킨다.